

1501413-24.2022.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... série. Já respondeu anteriormente por furto e por outro processo de Lei Maria da Penha, tendo sido absolvido. Nega que tenha agredido GISELE. Não sabe como ela ficou machucada. Nunca disse a ela a mataria. Sobre o descumprimento, apenas foi buscar seus bens pessoais. Não danificou bens dela tampouco exigiu dinheiro para drogas. Aproximou-se dela apenas porque foi chamado por ela para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501413-24.2022.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501413-24.2022.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2160358/2022 - DEL.POL.LEME, 19097252 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DONISETI CHIMACK

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

DANILO DONISETI CHIMACK foi denunciado como incurso artigo 129, § 13º, do Código Penal, no artigo 147, caput, do Código Penal e no artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006, por duas vezes, em concurso material de infrações, na forma do artigo 69 do Código Penal, c.c. o teor da Lei n. 11.340/2006, porque, segundo a denúncia no dia 03 de junho de 2022, por volta das 14h00min, na Rua Ricardo Hildebrand, n. 374, fundos, Bairro Vila Bom Jesus, neste Município de Leme, agindo por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n. 11.340/2006, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Gisele Aparecida de Moraes, provocando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no auto de exame de corpo de delito de pgs. 07 e no laudo pericial a ser oportunamente juntado aos autos. Consta, ainda, que, no dia 03 de junho de 2022, por volta das 14h00min, na Rua Ricardo Hildebrand, n. 374, fundos, Bairro Vila Bom Jesus, neste Município de Leme, no âmbito das relações domésticas,

ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, a sua ex-companheira Gisele Aparecida de Moraes. Consta, ainda, que, no dia 05 de junho de 2022, por volta das 22h30min, na Rua Ricardo Hildebrand, n. 374, fundos, Bairro Vila Bom Jesus, neste Município de Leme, no âmbito das relações domésticas, descumpriu decisão judicial que desferiu medidas protetivas de urgência a sua ex-companheira Gisele Aparecida de Moraes. Consta, por fim, que, no dia 06 de junho de 2022, por volta das 06h00min, na Rua Ricardo Hildebrand, n. 374, fundos, Bairro Vila Bom Jesus, neste Município de Leme, no âmbito das relações domésticas, descumpriu decisão judicial que desferiu medidas protetivas de urgência a sua ex-companheira Gisele Aparecida de Moraes.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, não sendo absolvido sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual interrogou-se o acusado.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público e a Defesa pela absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Eis a síntese da prova produzida em audiência.

A vítima não foi localizada (fl. 189), tendo sido manifestada a desistência por parte do Ministério Público, titular da ação penal (fl. 192).

DANILO DONISETI CHIMACK, em seu interrogatório, afirmou que tem um filho com a primeira esposa de 17 anos. Trabalhava fazendo calçadas, auferindo em média R\$ 300,00 por semana. Estudou até a sexta série. Já respondeu anteriormente por furto e por outro processo de Lei Maria da Penha, tendo sido absolvido. Nega que tenha agredido GISELE. Não sabe como ela ficou machucada. Nunca disse a ela a mataria. Sobre o descumprimento, apenas foi buscar seus bens pessoais. Não danificou bens dela tampouco exigiu dinheiro para drogas. Aproximou-se dela apenas porque foi chamado por ela para conversarem sobre o relacionamento.

Com efeito, os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial não foram judicializados, nos termos do art. 155, do CPP, o que leva a incerteza condenatória, sob pena de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. E, como é sabido, o édito condenatório deve basear-se no conjunto probatório que, por sua vez, deverá ser harmonioso e seguro na descrição do fato típico. Caso contrário, de rigor a absolvição, ainda que se corra o risco de presentear aquele que, em verdade, merecia condenação, mas que tem a seu favor princípios constitucionais que não de ser respeitados.

Segundo Heleno Cláudio Fragoso: "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade" (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506). E ainda no dizer de Fernando Capez: "A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica, na dúvida, absolve-se o réu, por insuficiência de provas" (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal 9. Editora Saraiva. p. 39).

Assim, à luz do quadro probatório coligido aos autos, não há provas suficientes para condenação, na linha das alegações finais do órgão acusatório. Daí porque é o caso de absolvição por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal (CPP).

Ainda que se reconheça a aplicabilidade do disposto no art. 385 do CPP, a discordância quanto ao pleito do titular do ação penal deve ficar restrita a hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso em tela.

A propósito, cabe citar julgado do Supremo Tribunal Federal:

ACÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DO DECRETO-LEI Nº 201/67. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO FATO. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. As provas produzidas sob o contraditório demonstram que servidor público ocupante de cargo em comissão, nomeado pelo réu, dividiu seu salário com terceiro, que não integrava a Administração Pública Municipal. 2. Contudo, a própria Procuradoria-Geral da República sustenta que a prova produzida

não foi suficiente para demonstrar que a ordem de divisão dos valores tenha partido efetivamente do réu e, por essa razão, requer a sua absolvição. 3. Nesse tipo de delito costuma haver um pacto de silêncio entre os envolvidos, todos beneficiados pela ilicitude. Por essa razão, no mais das vezes, o crime será provado por meios indiretos. 4. O art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. No caso concreto, contudo, as parcas provas colhidas pela Procuradoria-Geral da República são insuficientes para justificar a aplicação da norma excepcional. 5. Absolvição por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II). (AP 976, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da ação penal para ABSOLVER o acusado DANILO DONISETI CHIMACK, qualificado nos autos, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Diante do resultado ora alcançado, revogo a prisão preventiva outrora decretada nestes autos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitada em julgado, certifique-se.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários à ilustre advogada para fins do convênio de assistência judiciária com a Defensoria Pública.

Observadas as formalidades, arquivem-se os autos.

Sentença publicada em audiência.

Leme, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA